

CONVÊNIO 02/2026, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A LC INDUSTRIA E
COMERCIO DE FRUTAS LTDA E O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS – UNIDADE EMBRAPPI
IFAM, COM INTERVENIÊNCIA DA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA, EXTENSÃO E
INTERIORIZAÇÃO DO IFAM - FAEPI
PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO PD&I NA FORMA ABAIXO.

1º PARTÍCIPE

Nome: Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Amazonas - IFAM

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

CNPJ n°: 10.792.928/0001-00

Endereço: Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Cidade: Manaus - AM CEP: 69025-010

Representante Legal: Jaime Cavalcante Alves

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Casado

Cargo: Reitor

Ato de Nomeação: Decreto de 21 de junho de 2023, publicado em: 21/06/2023 | Edição: 116-A |

Seção: 2 - Extra A | Página: 1

Doravante denominado: **CONVENENTE**

2º PARTÍCIPE

Nome: LC Indústria e Comercio de Frutas LTDA.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada (LTDA)

CNPJ n.º 60.369.979/0001-00

Endereço: Avenida Bom Jesus, nº 888, Colônia Terra Nova, Manaus - AM, CEP: 69.015-300

Representante Legal: Letícia Castro Barreto

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteira

Doravante denominado: **CONCEDENTE**

INTERVENIENTE

Instituição: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM -FAEPI

Natureza Jurídica: Fundação de direito privado

CNPJ n°: 04.623.300/0001-88

Endereço: Av. Borba, 144 - Cidade: Manaus-AM CEP: 69065-030

Representante legal: Luana Marinho Monteiro

Cargo: Diretora Executiva

Doravante denominado: **INTERVENIENTE**

Os **PARTÍCIPIES**, anteriormente qualificados, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I, em conformidade com as normas legais vigentes no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação — MLCT&I (Emenda Constitucional nº 85, 26 de fevereiro de 2015, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 e Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018), Termo de Cooperação 17/2020 EMBRAPII/IFAM, que deverá ser executado com estrita observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Convênio para PD&I tem por objeto a cooperação técnica e científica entre os **PARTÍCIPIES** para desenvolver o projeto **[Bio Carçoço] - Desenvolvimento de um Sistema de Gestão Inteligente de Coletas**, a ser executado nos termos do plano de trabalho anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2.1. O plano de trabalho define os objetivos a serem atingidos no projeto a ser executado no presente Convênio, apresenta o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos, detalha as atividades e as atribuições de cada um dos **PARTÍCIPIES**, a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros, bem como o cronograma físico-financeiro do projeto, a fim de possibilitar a fiel consecução do objeto desta parceria, estabelecendo objetivos, metas e indicadores.

2.2. Na execução do plano de trabalho, a atuação dos **PARTÍCIPIES** dar-se-á sempre de forma associada. Para tanto, os **PARTÍCIPIES** indicarão, na forma da Subcláusula 3.1, seus respectivos coordenadores de projeto, que serão responsáveis pela supervisão e pela gerência das atividades correspondentes ao plano de trabalho.

2.3. Reçam sobre o coordenador do projeto, designado pela **CONVENIENTE**, nos termos da alínea c, Subcláusula 3.1.1., as responsabilidades técnicas e de articulação correspondentes.

2.4. Situações capazes de afetar sensivelmente as especificações ou os resultados esperados para plano de trabalho deverão ser formalmente comunicadas pelos coordenadores de projeto ao setor responsável, aos quais competirá avaliá-las e tomar as providências cabíveis.

2.5. A impossibilidade técnica e científica quanto ao cumprimento de qualquer fase do plano de trabalho que seja devidamente comprovada e justificada acarretará a suspensão de suas respectivas atividades até que haja consenso entre os **PARTÍCIPIES** quanto à alteração, à adequação ou à extinção do Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste Convênio para PD&I:

3.1.1. São obrigações do CONVENIENTE:

- aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do objeto deste Convênio para PD&I;
- manter rigoroso controle das despesas efetuadas e dos respectivos comprovantes com vistas à prestação de contas da execução do objeto deste Convênio;
- indicar um coordenador, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da assinatura deste Convênio, para acompanhar a sua execução;

- d) prestar ao(s) **PARTÍCIPE(s)** informações sobre os recursos recebidos e a respectiva situação de execução dos projetos aprovados, nos termos deste Convênio;
- e) monitorar, avaliar e prestar contas nos termos deste Convênio;
- f) Promover a execução do objeto do presente convênio na forma e prazos estabelecidos no plano de trabalho, respondendo pela execução e direção técnica e operacional;
- g) Empregar na execução de suas atividades os critérios estabelecidos na Lei nº 8.387, de 1991, no Decreto nº 10.521, de 2020;
- h) Disponibilizar profissionais qualificados, instalações, laboratórios e unidades de serviços, equipamentos, recursos e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades;
- i) Produzir relatório quantitativo e qualitativo acerca do objetivo alcançado com o plano de trabalho;
- j) Dedicar-se ao projeto até sua efetiva conclusão dentro dos padrões de qualidade exigidos pela **CONCEDENTE**;
- k) Conceder, sempre que solicitado pela **CONCEDENTE**, acesso a toda documentação comprobatória das atividades executadas no plano de trabalho, no prazo de 72 (setenta e duas horas) contadas da solicitação;
- l) Enviar à **CONCEDENTE**, até o 5º dia útil de cada mês subsequente, descrição dos principais resultados alcançados e dos problemas que afetaram o andamento da execução do plano de trabalho, se for o caso;
- m) Divulgar, em consenso com a Concedente, os resultados do projeto;
- n) Designar representantes para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, em conjunto com os profissionais designados pelas partes;
- o) Manter-se credenciada pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia – CAPDA, de que trata o inciso I do § 4º do art. 2º da Lei nº 8.387, de 1991;
- p) Fornecer para a **CONCEDENTE** todos os subsídios necessários para que esta proceda ao correto preenchimento do relatório demonstrativo;
- q) Utilizar os recursos materiais de que trata o art. 22 do Decreto nº 10.521, de 2020, para desenvolvimento do projeto e, em caso de recebimento definitivo dos bens como remanescentes, em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação até o final do período de depreciação; e
- r) Colaborar administrativamente com a **CONCEDENTE** no esclarecimento de fatos necessários à sua defesa em face de eventuais glosas ou penalidades por ela aplicadas em razão de análise e julgamento do relatório demonstrativo do projeto de que trata este convênio.

3.1.2. Do(a) **CONCEDENTE**:

- a) transferir os recursos financeiros acordados, segundo o cronograma de desembolso constante no plano de trabalho;
- b) indicar coordenador, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da assinatura deste Convênio, para acompanhar a sua execução;
- c) colaborar, nos termos do plano de trabalho, para que o Convênio alcance os objetivos nele descritos;
- d) Colaborar na ideiação o projeto e designar representantes para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atuando em conjunto com os profissionais designados pela Conveniente.
- e) Repassar à **INTERVENIENTE** os valores previstos na cláusula terceira deste convênio na forma e prazo estabelecidos
- f) Fornecer informações sobre seus produtos e processos sempre que forem necessários para a execução do projeto, mantidas, sempre que necessário, as condições de sigilo estipuladas na cláusula nona deste convênio;
- g) Disponibilizar para o projeto, conforme a necessidade, eventuais profissionais qualificados, instalações e equipamentos para viabilidade de testes de implantação necessários ao desenvolvimento

das atividades;

- h) Emitir termo de aceitação do projeto concluído, caso esteja de acordo com os resultados;
- i) Responder pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas dos seus funcionários durante a execução dos serviços, bem como eventuais reivindicações trabalhistas que a qualquer tempo sejam feitas por eles relativas às atividades realizadas durante a vigência deste convênio, eximindo o **CONVENIENTE** e **INTERVENIENTE** desde já de qualquer corresponsabilidade quanto a isso, obrigando-se a ressarcir-los por toda e qualquer despesa que estas eventualmente tenham com a defesa de seus direitos em relação ao disposto nesta cláusula, inclusive honorários advocatícios;
- j) Cooperar com o **CONVENIENTE** na manutenção dos cronogramas de atividades, repassando com agilidade, informações, produtos e decisões, desde que devidamente solicitadas, dentro dos prazos previstos, seguindo procedimentos acordados;
- k) Zelar pelo bom nome comercial da **CONVENIENTE** e **INTERVENIENTE** e, em caso de uso indevido, responder pelos eventuais atos danosos que praticar;
- l) Divulgar, em parceria com os demais **partícipes**, os resultados do projeto;
- m) Responder por multas, juros, correção monetária, custas, honorários advocatícios ou quaisquer outros ônus que forem devidos em decorrência do não pagamento no prazo fixado, do repasse ou quaisquer outros encargos pelos quais é responsável nos termos da Lei e do presente instrumento, desde que o atraso para repasse dos valores pactuados decorra de sua culpa exclusiva.

3.1.3. Da INTERVENIENTE:

- a) aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do objeto deste Convênio de parceria para PD&I;
- b) prestar à ICT informações sobre os recursos recebidos e a respectiva situação de execução dos projetos aprovados, nos termos deste Convênio;
- c) indicar responsável, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura deste acordo, para acompanhar a sua execução;
- d) executar a gestão administrativa e financeira dos recursos transferidos para a realização do objeto deste Convênio, em conta específica;
- e) informar previamente ao **CONCEDENTE** os dados bancários e cadastrais necessários à realização dos aportes financeiros;
- f) restituir ao **CONCEDENTE** os saldos financeiros remanescentes, pertinentes ao seu respectivo aporte, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do término da vigência ou da denúncia deste Convênio, sendo facultado ao **CONCEDENTE** a doação dos valores à ICT AGÊNCIA DE FOMENTO ou destinar estes valores para outro projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação mediante a celebração de instrumento jurídico específico;
- g) responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos porventura devidos em decorrência das atividades vinculadas a este Convênio;
- h) manter, durante toda a execução do Convênio, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas para a sua celebração, responsabilizando-se pela boa e integral execução das atividades ora descritas;
- i) nas compras de bens e nas contratações de serviços, observar as regras do Decreto nº 8.241, de 2014;
- j) observar os princípios da legalidade, eficiência, moralidade, publicidade, economicidade, legalidade e impessoalidade, nas aquisições e contratações realizadas, bem como no desenvolvimento de todas as suas ações no âmbito deste Convênio;
- k) manter registros contábeis, fiscais e financeiros completos e fidedignos relativamente à aplicação dos aportes recebidos do **CONCEDENTE**, fazendo-o em estrita observância às normas tributário-fiscais em vigor e, especialmente, à legislação que instituiu contrapartidas em atividades de

PD&I para a concessão de incentivos ou de benefícios dos quais o **CONCEDENTE** seja ou se torne beneficiário;

- l) cumprir todas as normas pertencentes ao ordenamento jurídico brasileiro, em especial as trabalhistas, previdenciárias e tributárias derivadas da relação existente entre si e seus empregados e/ou contratados, durante a execução do projeto objeto do plano de trabalho, de forma que não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre esses empregados, funcionários, servidores ou contratados da **INTERVENIENTE** e **PARTÍCIPIES** (Conveniente e Concedente);
- m) responsabilizar-se pelos salários e todos os ônus trabalhistas e previdenciários, bem como pelas reclamações trabalhistas ajuizadas, e por quaisquer autos de infração, e ainda, fiscalização do Ministério do Trabalho e da Previdência Social a que der causa, com relação a toda a mão de obra contratada em decorrência do presente Convênio.
- n) promover a execução e direção administrativa e financeira na forma e prazos estabelecidos pelo plano de trabalho;
- o) empregar na execução de suas atividades os critérios estabelecidos na Lei nº 8.387, de 1991, no Decreto nº 10.521, de 2020 e Manuais EMBRAPPII;
- p) contratar profissionais com comprovado conhecimento técnico, majoritariamente pessoas vinculadas ao **CONVENIENTE**, observadas as vedações do Decreto n.º 7.203/2010, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós- doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa, podendo conceder bolsas de ensino, pesquisa extensão e estímulo à inovação, para desempenhar atividades de acordo
- q) com o plano de trabalho, em consonância com a legislação vigente, especialmente as normas do Ministério da Educação e do **CONVENIENTE**;
- r) arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes do desempenho dos profissionais e representantes disponibilizados ou indicados pela **CONVENIENTE**, eximindo o **CONVENIENTE** e a **CONCEDENTE** de qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária;
- s) providenciar e entregar aos partícipes todo o material (informações e documentos) necessário à execução do projeto, inclusive eventuais reproduções;
- t) designar representantes para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto pactuado em conjunto com os profissionais designados pelas partes;
- u) zelar pelo bom nome comercial da **CONCEDENTE** e **CONVENIENTE** e, em caso de uso indevido, responder pelos eventuais atos danosos que praticar;
- v) enviar à **CONCEDENTE**, até o 5º dia útil de cada mês, relatório financeiro e toda a documentação, referente ao mês anterior, com o detalhamento do movimento financeiro relativo aos aportes realizados pela **CONCEDENTE**, acompanhado de cópia autenticada dos documentos comprobatórios, bem como justificativas de variações do orçamento realizado em relação ao planejado caso ocorram;
- w) fornecer a **CONCEDENTE** os recibos, notas fiscais, extratos bancários, ou documentos hábeis para a comprovação dos recursos depositados em sua conta corrente referente ao objeto do Plano de Trabalho, tais como balancete contábil por classe de valor do pessoal designado a executar o projeto, folhas de pagamento, RAIS, produtos, serviços e viagens, dentre outros que se façam necessários;
- x) assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelas obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, decorrentes da contratação, manutenção e dispensa de seu pessoal envolvido na manutenção e execução deste convênio, eximindo a **CONCEDENTE**, desde já, de qualquer responsabilidade quanto ao pagamento dos aludidos encargos, bem como ressarcir imediatamente quaisquer despesas que a **CONCEDENTE** venha a ter neste sentido, na defesa de seus direitos relacionados ao disposto na presente cláusula, inclusive honorários advocatícios.

3.2. os coordenadores de projeto poderão ser substituídos a qualquer tempo, competindo a cada **PARTÍCIPE** comunicar ao (s) outro (s) acerca desta alteração.

3.3. os **PARTÍCIPIES** são responsáveis, nos limites de suas obrigações, respondendo por perdas e danos quando causarem prejuízo em razão da inexecução do objeto do presente Convênio para

PD&I ou de publicações a ele referentes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. O valor total para este projeto é de **R\$ 643.000,00 (seiscentos e quarenta e três mil reais)**. Esse montante contempla recursos financeiros e econômicos provenientes de diferentes fontes, conforme detalhado a seguir:

4.1.1 **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)** em recursos financeiros aportados pela EMPRESA proponente, valor que serve de base para o cálculo da alavancagem dos recursos EMBRAPPII e SEBRAE;

4.1.2 **R\$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais)** em recursos financeiros da EMBRAPPII, a serem repassados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), por meio de sua Unidade EMBRAPPII;

4.1.3 **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** em recursos financeiros do SEBRAE, também considerados na base de cálculo da contrapartida EMBRAPPII, conforme critérios do convênio de cooperação;

4.1.4 **R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)** em recursos econômicos (não financeiros), correspondentes à contrapartida institucional do IFAM, fornecida na forma de infraestrutura, equipamentos, horas técnicas de pesquisadores e uso de laboratórios, conforme previsto no plano de trabalho.

4.2. O **CONCEDENTE** efetuará os aportes financeiros previstos no plano de trabalho por meio de depósitos em conta corrente específica do projeto, a ser informada pela interveniente, servindo o comprovante da operação bancária como recibo, para fins de direito.

4.3. Eventuais ganhos financeiros com aplicação serão revertidos para garantir a integral execução do objeto desta parceria ou restituídos, nos termos da alínea "f" do subitem 3.1.3 da Cláusula Terceira.

4.4. Qualquer alteração no plano de trabalho que torne necessário o aporte de recursos adicionais pelo **CONCEDENTE**, deverá ser prévia e formalmente aprovada pelos **PARTÍCIPIES** e formalizada mediante aditivo.

4.5. Dos recursos financeiros auferidos em razão desta parceria, a **CONVENIENTE** poderá utilizar até 20% (vinte por cento) para custear despesas operacionais e administrativas, e destes, o que sobejar deve ser destinado à constituição do fundo de reserva para posterior aplicação em atividades e projetos da Conveniente, conforme artigo 103 da Resolução nº 155-CONSUP/IFAM, de 2019 (Política de Inovação do IFAM).

4.6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de categoria de programação para outra poderão ocorrer com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades de ciência, tecnologia e inovação.

4.6.1. No âmbito deste projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o coordenador indicará a necessidade de alteração das categorias de programação, as dotações orçamentárias e a distribuição entre grupos de natureza de despesa em referência ao projeto de pesquisa aprovado originalmente.

4.6.2. Por ocasião da ocorrência de quaisquer das ações previstas no item anterior, a **CONVENIENTE** poderá alterar a distribuição inicialmente acordada, promover modificações internas ao seu

orçamento, alterar rubricas ou itens de despesas, desde que não modifique o valor total do projeto.

4.7. São dispensáveis de formalização por meio de termo aditivo as alterações previstas no item 4.6 que importem em transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades previstas no plano de trabalho, desde que não haja alteração do valor total do projeto.

4.7.1. Alterações na distribuição entre grupos de natureza de despesa e alterações de rubricas ou itens de despesas, necessárias para efetiva execução do projeto, ficarão dispensadas de prévia anuência do **CONCEDENTE**, hipótese em que o coordenador do projeto solicitará a alteração à **CONVENIENTE**, devendo constar as razões que ensejaram as alterações, indicando a necessidade de alteração das categorias de programação, as dotações orçamentárias e a distribuição entre grupos de natureza de despesa em referência ao projeto de pesquisa aprovado originalmente.

CLÁUSULA QUINTA - DO PESSOAL

5.1. Cada **PARTÍCIPE** se responsabiliza, individualmente, pelo cumprimento das obrigações legais derivadas da relação existente entre si e seus empregados, servidores, administradores, prepostos e ou contratados, que colaborarem na execução do objeto deste Convênio, de forma que não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza com o **CONCEDENTE** e o pessoal da **CONVENIENTE** e da **INTERVENIENTE** e vice-versa, cabendo a cada **PARTÍCIPE** e à **INTERVENIENTE** a responsabilidade pela condução, coordenação e remuneração de seu pessoal, e por administrar e arquivar toda a documentação comprobatória da regularidade na contratação.

5.2. A execução das atividades do projeto caberá à **CONVENIENTE**, com o apoio institucional da **INTERVENIENTE**, tocando a esta promover a seleção, a gestão e a remuneração do pessoal necessário para isso, nos termos da Lei nº 8.958, de 1994, do Decreto nº 7.423, de 2010 e da Portaria nº 58, de 21 de novembro de 2014, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, e atos normativos internos do IFAM, observadas as condições estabelecidas no plano de trabalho, tudo sob o acompanhamento e fiscalização de parte da **CONCEDENTE**.

5.3. A contratação, pela **INTERVENIENTE**, de equipe envolvida na execução deste convênio observará a indicação de ato específico da **CONVENIENTE**.

5.4. A **INTERVENIENTE** deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto deste convênio.

5.5 A **INTERVENIENTE** não poderá contratar:

a) cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, de servidor do IFAM, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento, dirigente ou empregado da FAEPI, excepcionando-se as hipóteses permitidas pelo Decreto 7.203 de 4 de junho de 2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito de administração pública federal;

b) pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista servidor do IFAM, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento, ou dirigente ou empregado da FAEPI, salvo as hipóteses permitidas pelo Decreto nº 7.203 de 4 de junho de 2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito de administração pública federal;

- c) empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante, excepcionando-se as hipóteses permitidas pelo Decreto nº 7.203 de 4 de junho de 2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito da administração pública federal
- d) pessoas consideradas inidôneas, impedidas ou suspensas de licitar ou contratar com administração pública;
- e) pessoas condenadas por atos de improbidade administrativa;
- f) pessoas condenadas por crimes cuja natureza ou pena determinem impedimento ao estabelecimento de vínculo contratual ou congênere com a administração pública, a exemplo dos crimes contra a fé pública, contra a administração ou patrimônio públicos, contra a ordem tributária e econômica, eleitorais etc.;
- g) pessoas reprovadas em prestações de contas em relação a casuais acordos, convênios ou instrumentos congêneres firmados com a administração pública; e
- h) as pessoas em situação do conflito de interesses de que trata a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

5.5.1 A INTERVENIENTE também não poderá:

- a) utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento e no plano de trabalho;
- b) realizar despesas em data anterior à vigência do Convênio;
- c) efetuar pagamento em data posterior ao término da vigência do Convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;
- d) movimentar recursos financeiros em conta que não a especificamente vinculada ao Convênio;
- e) praticar atos e celebrar contratos que sejam atentatórios aos princípios e normas que regem a Administração Pública.

5.6. A inadimplência do INTERVENIENTE em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONCEDENTE e ao CONVENIENTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste convênio.

5.7. Quando se tratar de instrumentos advindos de editais, deve ser providenciado, pela CONVENIENTE, antes da assinatura do convênio, o Termo de conformidade quanto à regularidade da concessão de bolsas no âmbito do projeto, devidamente assinado pelo setor técnico competente do Polo de Inovação, nos termos do §7º do art. 4º da Lei nº 8.958/1994, artigos 6º e 7º do Decreto nº 7.423/2010, Lei nº 10.973/2004 e demais legislações pertinentes.

5.8. Quando se tratar de instrumentos advindos de editais, deve ser providenciado, pela CONVENIENTE, antes da assinatura do Convênio, em alinhamento dos atos administrativos: art. 17, caput, §§ 2º e 3º do Dec. nº 8.240/2010, art. 7º do Dec. nº 7.423/2010; Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; e Parecer Nº 00126/2023/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU, faz-se necessário o CONVENIENTE, por meio do setor técnico competente do Polo de Inovação, incluir as seguintes declarações dos docentes e coordenadores envolvidos na equipe de trabalho;

- a) Declarações de disponibilização de carga horária;
- b) Declarações de respeito ao teto constitucional;
- c) Declarações de responsabilidade; e

d) Declarações de não nepotismo.

5.9. Quando a celebração de Convênios de P&D não advir de edital, as exigências apresentadas nas Subcláusulas 5.7 e 5.8 deverão ser apresentadas em até 10 dias após a designação do/a Coordenador/a do Projeto prevista na Subcláusula 3.1.1. c deste instrumento.

5.10 Fica impossibilitada a participação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de participante do projeto, se houver subordinação entre eles.

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

6.1. Todos os dados, técnicas, tecnologias, know-how, marcas, patentes e quaisquer outros bens ou direitos de propriedade intelectual de um dos CONVENIENTES, que este venha a utilizar para execução do projeto, continuarão sendo de sua propriedade exclusiva, não podendo o outro parceiro cedê-los, transferi-los, aliená-los, divulgá-los ou empregá-los em quaisquer outros projetos ou sob qualquer outra forma, sem o prévio consentimento escrito de seu proprietário.

6.2. Todo desenvolvimento tecnológico, protótipo, software, processo, metodologia ou outro resultado passível de proteção de propriedade intelectual, em qualquer modalidade, decorrente da execução deste Convênio, **caso ocorra, terá a cessão total da titularidade para a CONCEDENTE, mediante compensação financeira ou não financeira mas economicamente mensurável, proporcional à contribuição da ICT pública, conforme art. 9º, §3º, da Lei nº 10.973/2004.**

6.2.1. A compensação poderá consistir em:

- a) fornecimento de equipamentos, infraestrutura ou insumos de pesquisa;
- b) outra forma de compensação aprovada pelo IFAM e formalmente registrada.

6.2.2. A apuração e registro da contribuição de cada parceiro, bem como a definição da titularidade da propriedade intelectual e dos direitos correlatos, deverão ser formalizadas em instrumento jurídico específico (termo aditivo ou termo de cotitularidade), a ser firmado pelas partes, após análise e parecer técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFAM (NIT/IFAM).

6.3. Caso qualquer dos parceiros enfrente impedimentos técnicos, jurídicos ou operacionais que inviabilizem sua participação na proteção ou exploração da propriedade intelectual, tal fato não prejudicará os direitos e a titularidade dos demais parceiros.

6.4. Os Convenientes devem assegurar, na medida de suas respectivas responsabilidades, que o desenvolvimento e a alocação dos recursos tecnológicos não infrinjam direitos de terceiros relativos a patentes, direitos autorais, desenhos industriais, marcas, segredos industriais ou qualquer outro direito de propriedade intelectual.

6.5. Em caso de eventual infração de direitos de propriedade intelectual relacionados às tecnologias resultantes, os Convenientes concordam que as medidas judiciais ou administrativas cabíveis poderão ser adotadas em conjunto ou separadamente, conforme o interesse comum ou individual, respeitada a titularidade da criação.

6.6. Os depósitos de pedidos de proteção de propriedade intelectual deverão ser realizados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou, conforme o caso, em órgãos internacionais

competentes, com registro simultâneo no sistema da ICT, observadas as normas internas de confidencialidade.

6.7. As decisões relativas à preparação, processamento, manutenção e extensão de pedidos de patente ou outras formas de proteção, no Brasil ou no exterior, serão tomadas em conjunto pelos parceiros, observada a proporção de titularidade e o cronograma de execução do projeto.

6.8. As despesas decorrentes da proteção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual, bem como aquelas relativas à defesa judicial de tais direitos, serão rateadas conforme os percentuais de titularidade definidos no instrumento jurídico de cotitularidade.

6.9. Caso a empresa titular ou cotitular da criação não promova sua comercialização no prazo de 5 (cinco) anos, contados do registro definitivo, os direitos reverterão automaticamente ao IFAM, nos termos do art. 37, §2º, do Decreto nº 9.283/2018 e da política de inovação institucional.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO E DAS PUBLICAÇÕES

7.1. Os **PARTÍCIPIES** concordam em não utilizar o nome do outro **PARTÍCIPE** ou de seus empregados em qualquer propaganda, informação à imprensa ou publicidade relativa a este Convênio ou a qualquer produto ou serviço decorrente deste, sem a prévia aprovação por escrito do outro **PARTÍCIPE**.

7.2. Fica vedado aos **PARTÍCIPIES** utilizar, no âmbito deste Convênio, nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

7.3. Os **PARTÍCIPIES** não poderão utilizar o nome, logomarca ou símbolo um do outro em promoções e atividades afins alheias ao objeto deste Convênio, sem prévia autorização do respectivo **PARTÍCIPE** sob pena de responsabilidade civil em decorrência do uso indevido do seu nome e da Imagem.

7.4. As publicações, materiais de divulgação e resultados materiais, relacionados com os recursos do presente Convênio, deverão mencionar expressamente o apoio recebido dos **PARTÍCIPIES**.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS

8.1. Os **PARTÍCIPIES** adotarão todas as medidas necessárias para proteger o sigilo das informações confidenciais recebidas em função da celebração, desenvolvimento e execução do presente Convênio, inclusive na adoção de medidas que assegurem a tramitação do processo, não as divulgando a terceiros, sem a prévia e escrita autorização do outro **PARTÍCIPE**.

8.2. Os **PARTÍCIPIES** informarão aos seus funcionários e prestadores de serviços e consultores que necessitem ter acesso às informações e conhecimentos que envolvem o objeto do Convênio, acerca das obrigações de sigilo assumidas, responsabilizando-se integralmente por eventuais infrações que estes possam cometer.

8.3. Os **PARTÍCIPIES** farão com que cada pessoa de sua organização, ou sob o seu controle, que receba informações confidenciais, assuma compromisso de confidencialidade, por meio da assinatura de termo de confidencialidade.

8.4. Não haverá violação das obrigações de confidencialidade previstas no Convênio nas seguintes

hipóteses:

8.4.1. informações técnicas ou comerciais que já sejam do conhecimento dos **PARTÍCIPIES** na data da divulgação, ou que tenham sido comprovadamente desenvolvidas de maneira independente e sem relação com o Convênio pelo **PARTÍCIPIE** que a revele;

8.4.2. informações técnicas ou comerciais que sejam ou se tornem de domínio público, sem culpa do(s) **PARTÍCIPIE (S)**;

8.4.2.1. qualquer informação que tenha sido revelada somente em termos gerais não será considerada de conhecimento ou domínio público.

8.4.3. informações técnicas ou comerciais que sejam recebidas de um terceiro que não esteja sob obrigação de manter as informações técnicas ou comerciais em confidencialidade;

8.4.4. informações que possam ter divulgação exigida por lei, decisão judicial ou administrativa;

8.4.5. revelação expressamente autorizada, por escrito, pelos **PARTÍCIPIES**.

8.5. A divulgação científica, por meio de artigos em congressos, revistas e outros meios, relacionada ao objeto deste instrumento poderá ser realizada mediante autorização por escrito dos **PARTÍCIPIES**, e não deverá, em nenhum caso, exceder ao estritamente necessário para a execução das tarefas, deveres ou contratos relacionados com a informação divulgada.

8.6. As obrigações de sigilo em relação às informações confidenciais serão mantidas durante o período de vigência deste Convênio e pelo prazo de 5 (cinco) anos após sua extinção.

8.7. Para efeito dessa cláusula, todas as informações referentes ao Projeto serão consideradas como informação confidencial, retroagindo às informações obtidas antes da assinatura do Convênio.

8.8. Para efeito dessa cláusula, a classificação das informações como confidenciais será de responsabilidade de seu titular, devendo indicar os conhecimentos ou informações classificáveis como confidenciais por qualquer meio.

8.9. No caso de quebra de sigilo, a parte que der causa, fica aqui estabelecido o pagamento de multa contratual não compensatória por violação, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do convênio, a ser pago pela parte infratora à parte lesada, valor este devidamente corrigido pela variação do IPCA/IBGE no período, ou índice superveniente que venha substituí-lo, sem prejuízo da rescisão do presente Convênio.

CLÁUSULA NONA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1. Os **PARTÍCIPIES** obrigam-se ao cumprimento das previsões decorrentes das leis e normas aplicáveis, nacionais e internacionais, desde que internalizadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, versando sobre preservação da privacidade e proteção de dados pessoais, especialmente a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e o Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016.

9.2. Os **PARTÍCIPIES** deverão manter um Programa de Governança em Proteção de Dados, contemplando dispositivos sobre proteção de dados pessoais, medidas administrativas, técnicas e físicas razoáveis concebidas para assegurar e proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de todas as informações confidenciais e demais informações que possam identificar, direta ou indiretamente, uma pessoa física, quando em posse dos **PARTÍCIPIES**, contra acesso não autorizado, ilícito ou acidental, divulgação, transferência, destruição, perda ou alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONFORMIDADE COM AS LEIS ANTICORRUPÇÃO

10.1. Os **PARTÍCIPIES** deverão tomar todas as medidas necessárias, observados os princípios de civilidade e legalidade, e de acordo com as boas práticas empresariais para cumprir e assegurar que seus conselheiros, diretores, empregados e/ou qualquer pessoa agindo em seu nome, inclusive prepostos e subcontratados, quando houver (todos doravante referidos como "Partes Relacionadas" e, cada uma delas, como Parte Relacionada") obedecerão a todas as leis aplicáveis, incluindo àquelas relativas ao combate à corrupção, suborno e lavagem de dinheiro, bem como àquelas relativas a sanções econômicas, vigentes nas jurisdições em que os **PARTÍCIPIES** estão constituídos e na jurisdição em que o Convênio será cumprido (se diferentes), para impedir qualquer atividade fraudulenta por si ou por uma Parte Relacionada com relação ao cumprimento deste Convênio.

10.2. Um **PARTÍCIPE** deverá notificar imediatamente o outro sobre eventual suspeita de qualquer fraude que tenha ocorrido, esteja ocorrendo, ou provavelmente ocorrerá, para que sejam tomadas as medidas necessárias para apurá-las.

10.3. Os **PARTÍCIPIES** obrigam-se a observar rigidamente as condições contidas nos itens abaixo, sob pena de imediata e justificada rescisão do vínculo contratual.

10.4. Os **PARTÍCIPIES** declaram-se cientes de que seus departamentos jurídicos e/ou advogados contratados estão autorizados, em caso de práticas que atentem contra os preceitos dessa cláusula, a solicitar a imediata abertura dos procedimentos criminais, cíveis e administrativos cabíveis à cada hipótese:

10.4.1. Os **PARTÍCIPIES** não poderão, em hipótese alguma, dar ou oferecer nenhum tipo de presente, viagens, vantagens a qualquer empregado, servidor, preposto ou diretor de outro **PARTÍCIPE**, especialmente àqueles responsáveis pela fiscalização do presente Convênio. Serão admitidos apenas, em épocas específicas, a entrega de brindes, tais como canetas, agendas, folhinhas, cadernos etc.;

10.4.2. Os **PARTÍCIPIES** somente poderão representar outro **PARTÍCIPE** perante órgãos públicos quando devidamente autorizado para tal, seja no corpo do próprio Convênio, seja mediante autorização prévia, expressa e escrita de seu representante com poderes para assim proceder;

10.4.3. Os **PARTÍCIPIES** e seus empregados/prepostos, quando agirem em nome ou defendendo interesses deste Convênio perante órgãos, autoridades ou agentes públicos, não poderão dar, receber ou oferecer quaisquer presentes, vantagens ou favores a agentes públicos, sobretudo no intuito de obter qualquer tipo de favorecimento para os **PARTÍCIPIES**;

10.4.4. Os **PARTÍCIPIES**, quando agirem em nome ou defendendo seus interesses, não poderão fornecer informações sigilosas a terceiros ou a agentes públicos, mesmo que isso venha a facilitar, de alguma forma, o cumprimento desse Convênio;

10.4.5. Os **PARTÍCIPIES**, ao tomar conhecimento de que algum de seus prepostos ou empregados descumpriram as premissas e obrigações acima pactuadas, denunciarão espontaneamente o fato, de forma que, juntos, elaborem e executem um plano de ação para:

- I - afastar o empregado ou preposto imediatamente;
- II - evitar que tais atos se repitam; e
- III - garantir que o Convênio tenha condições de continuar vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO

11.1. Aos coordenadores indicados pelos **PARTÍCIPIES** competirá dirimir as dúvidas que surgirem na execução, no monitoramento, na avaliação e na prestação de contas e de tudo dará ciência às respectivas autoridades.

11.2. O Coordenador do projeto indicado pela **CONVENIENTE** anotar, em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, recomendando as medidas necessárias à

autoridade competente para regularização das inconsistências observadas.

11.3. O acompanhamento do projeto pelos coordenadores não exclui nem reduz a responsabilidade dos **PARTÍCIPIES** perante terceiros.

11.4 A impossibilidade técnica ou científica quanto ao cumprimento de qualquer fase do Plano de Trabalho, que seja devidamente comprovada e justificada, acarretará a suspensão de suas respectivas atividades até que haja consenso entre os **PARTÍCIPIES** quanto à alteração, à adequação ou término do Plano de Trabalho e consequente extinção deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

12.1. O presente Convênio de parceria para PD&I vigorará pelo prazo de 09 (nove) meses, a partir da data de sua assinatura, considerando para isso a data de assinatura do último assinante, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, mediante a apresentação de justificativa técnica com antecedência mínima de 45 dias antes do término da vigência do instrumento, autorizado pela **CONCEDENTE**, e com as respectivas alterações no plano de trabalho.

12.2 Caso não seja atendido o prazo de execução previsto nesta cláusula por culpa do **CONVENIENTE** ou **INTERVENIENTE**, não poderão estas realizar quaisquer cobranças adicionais pela continuidade do projeto, salvo prévia e expressamente acordado entre as partes

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

13.1. As cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento poderão ser alteradas mediante celebração de termo aditivo, devidamente justificado.

13.2. É vedado o aditamento do presente Convênio com o intuito de desnaturar o seu objeto, sob pena de vício de legalidade.

13.3. São dispensáveis de formalização por meio de termo aditivo as alterações que importem em transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades previstas no plano de trabalho, desde que não haja alteração do valor total do projeto.

13.3.1. Alterações na distribuição entre grupos de natureza de despesa e alterações de rubricas ou itens de despesas ficam dispensadas de prévia anuência do **CONCEDENTE**, hipótese em que o coordenador comunicará ao(s) demais(outro) **PARTÍCIPE(S)**, juntamente com as razões que motivaram as alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO MONITORAMENTO, DA AVALIAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.1. Os **PARTÍCIPIES** exercerão a fiscalização técnico-financeira das atividades do presente Convênio.

14.2. O coordenador deverá encaminhar ao setor responsável da **CONVENIENTE** ou à **INTERVENIENTE**:

a) Formulário de Resultado Parcial: anualmente, até o último dia útil do mês de dezembro de cada

ano de vigência deste Convênio, em conformidade com os indicadores estabelecidos no respectivo plano de trabalho; e

b) Formulário de Resultado Final: no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da conclusão do objeto deste Convênio, em conformidade com os indicadores estabelecidos no respectivo plano de trabalho.

14.3. Nos Formulários de Resultado de que tratam os itens "a" e "b" da Subcláusula 14.2, deverá ser demonstrada a compatibilidade entre as metas previstas e as alcançadas no período, bem como apontadas as justificativas em caso de discrepância, consolidando dados e valores das ações desenvolvidas.

14.4. Caberá a cada **PARTÍCIPE** adotar as providências necessárias julgadas cabíveis, caso os relatórios parciais de que trata a alínea "a" da Subcláusula 14.2 demonstrem inconsistências na execução do objeto deste Convênio.

14.5. A prestação de contas será simplificada, privilegiando os resultados da pesquisa, e seguirá as regras previstas no artigo 58 do Decreto nº 9.283/18 e/ou na Política de Inovação do IFAM.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

15.1. O presente Convênio poderá ser extinto por:

15.1.1 rescisão, em caso de inadimplemento total ou parcial das cláusulas deste instrumento jurídico ou condições pactuadas no plano de trabalho;

15.1.2. resolução, por ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a sua execução;

15.1.3. denúncia, por vontade de qualquer dos **PARTÍCIPE**s e independente da sua aceitação pelo(s) outro(s).

15.2. Constituem motivos para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste Convênio, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente inexecutável este instrumento, imputando-se aos **PARTÍCIPE**s as responsabilidades pelas obrigações até então assumidas, devendo o **PARTÍCIPE** que se julgar prejudicado notificar o outro para que apresente esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

15.2.1. Prestados os esclarecimentos, os **PARTÍCIPE**s deverão, por consenso, decidir pela rescisão ou manutenção do Convênio.

15.2.2. Decorrido o prazo para esclarecimentos, caso não haja resposta, o Convênio será rescindido de pleno direito, independentemente de notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais.

15.3. O presente Convênio será rescindido em caso de decretação de falência, liquidação extrajudicial ou judicial, ou insolvência de qualquer dos **PARTÍCIPE**s, ou, ainda, no caso de propositura de quaisquer medidas ou procedimentos contra qualquer dos **PARTÍCIPE**s para sua liquidação ou dissolução.

15.4. Este Convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado pelos **PARTÍCIPE**s, devendo o interessado externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitadas as obrigações assumidas com terceiros, creditando eventuais benefícios adquiridos no período.

15.5. O presente Convênio será extinto com o cumprimento do objeto ou com o decurso do prazo de vigência.

15.6. Quando da extinção, denúncia ou rescisão, os **PARTÍCIPE**s deverão pactuar a eventual

destinação dos saldos financeiros remanescentes, da eventual propriedade intelectual e de outros aspectos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

16.1. A publicação do extrato do presente Convênio no Diário Oficial da União (DOU) e seus aditamentos é condição indispensável para sua eficácia e será providenciada pela **CONVENENTE** no prazo de até 20 (vinte) dias da sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DOS BENS

17.1. Os bens gerados ou adquiridos no âmbito dos projetos de estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação deste Convênio serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da **CONVENENTE** a que o projeto for vinculado.

17.2. O inventário de bens patrimoniais a ser realizado pela **INTERVENIENTE** e, após aprovado pela **CONCEDENTE**, integrará a prestação de contas do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1. O **CONVENENTE** e a **INTERVENIENTE** responderão junto à **CONCEDENTE** pelas eventuais glosas dos investimentos que derem causa por decorrência do não cumprimento das regras deste convênio e da legislação a ele correlata, desde que esgotadas todas as possibilidades de recurso e de reexame da matéria nas esferas administrativa e judicial, especialmente nas seguintes situações, consideradas isoladamente ou em conjunto:

18.1.1. Uso inadequado dos recursos financeiros disponibilizados pela **CONCEDENTE** para a realização do projeto;

18.1.2. Realização de atividades não enquadráveis dentro do projeto que não façam parte do plano de trabalho acordado com a **CONCEDENTE**; e

18.1.3. Erros irreversíveis por parte da **CONVENENTE** ou da **INTERVENIENTE** na elaboração dos relatórios, entregas de documentos comprobatórios e informações que venham a ser estabelecidos ou pedidos para atendimento ao disposto na legislação e solicitadas pelas autoridades competentes, referentes ao Projeto.

18.2. A responsabilidade da **CONVENENTE** e da **INTERVENIENTE** será proporcional às irregularidades que comprovadamente lhe possam ser casualmente imputadas, esgotadas as instâncias administrativa e judicial.

18.3. A **CONVENENTE** e a **INTERVENIENTE** não responderão em hipótese alguma quando as glosas resultarem de erro na idealização do projeto ou do plano de trabalho, bem como de omissão no acompanhamento ou na fiscalização do projeto por parte da **CONCEDENTE**

18.4. Na hipótese de não repasse dos recursos estabelecidos neste convênio ou caso este venha ser rescindido por sua culpa, a **CONCEDENTE** responderá por multa no importe de 10% (dez por cento) do valor total do projeto e por reparação de danos que eventualmente forem causados ao IFAM.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS NOTIFICAÇÕES

19.1. Qualquer comunicação ou notificação relacionada ao presente Convênio poderá ser feita pelos **PARTÍCIPIES**, por qualquer meio físico ou eletrônico que garanta a certeza da ciência pelo destinatário, conforme as seguintes informações:

CONVENIENTE:

Endereço: Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus, AM, CEP: 69025-010;

Telefone: +55 92 3306 0060

E-Mail: diretoria.polo@ifam.edu.br

CONCEDENTE:

Endereço: Avenida Bom Jesus, nº 888, Bairro: Colônia Terra Nova, Manaus - AM, CEP: 69.015-300

Telefone: +55 (92) 99435-8587

E-Mail: leticia.barreto.461@icloud.com

INTERVENIENTE:

Endereço: Av. Borba, 144 - Manaus, AM, CEP: 69065-030

Telefone: + 55 92 9 9220-3126

E-Mail: luana@faepi.org

19.2. Qualquer dos PARTÍCIPIES poderá, mediante comunicação por escrito, alterar o endereço para o qual as comunicações ou solicitações deverão ser enviadas.

19.3. Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste Convênio será considerada como tendo sido legalmente entregue:

19.3.1 Quando entregue em mão a quem destinada, com o comprovante de recebimento;

19.3.2 Se enviada por correio, registrada ou certificada, porte pago e devidamente endereçada, quando recebida pelo destinatário ou no 5º (quinto) dia seguinte à data do despacho, o que ocorrer primeiro;

19.3.3 Se enviada por fax, quando recebida pelo destinatário;

19.3.4 Se enviada por e-mail, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário, ou, após transcorridos 5 (cinco) dias úteis, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de transcurso do prazo sem confirmação, será enviada cópia por correio, considerando-se, todavia, a notificação devidamente realizada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 É livre o acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas aos documentos e às informações relacionados a esse Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto, ressalvadas as informações tecnológicas e dados das pesquisas sigilosos.

20.2. As partes deverão constituir uma comissão mista, com um representante de cada qual, que terá a atribuição de acompanhar, coordenar e fiscalizar o cumprimento do plano de trabalho.

20.3. A parte que não cumprir com as obrigações legais e as previstas neste convênio e causar dano às demais fica obrigado a indenizar os danos que forem devidamente comprovados.

20.4. Quaisquer tolerâncias ou concessões, quando não manifestadas por escrito, não constituirão em precedentes invocáveis e não alterarão as obrigações estipuladas neste instrumento.

20.5. Nenhuma das partes será responsável por danos indiretos ou lucros cessantes decorrentes do presente convênio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Amazonas, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste Convênio, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal.

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam os PARTÍCIPES o presente instrumento, para que produza entre si os efeitos legais.

Manaus/AM, 28 de maio de 2026

Pelo (a) **CONVENENTE**:

Jaime Cavalcante Alves
Reitor
gabinete@ifam.edu.br
Assinatura Digital

Pelo (a) **CONCEDENTE**:

Letícia Castro Barreto
Sócia Administradora
E-mail: leticia-barreto.461@icloud.com
Assinatura Digital

Pelo (a) **INTERVENIENTE:**

Luana Marinho Monteiro
Diretora Geral
luana@faepi.org
Assinatura Digital

Testemunha 1

Alyson de Jesus dos Santos
Diretor Geral do Polo de Inovação – IFAM
alyson.santos@ifam.edu.br

Testemunha 2

Matilde Lima Monteiro
Gerente de Desenvolvimento e Negócios – FAEPI
matilde.monteiro@faepi.org

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Castro Barreto, Instituto Federal Do Amazonas, Luana Marinho Monteiro e Matilde Lima Monteiro. Este documento foi assinado eletronicamente por alyson de Jesus dos santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 5D5E-F61B-529D-BED2.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5D5E-F61B-529D-BED2> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5D5E-F61B-529D-BED2



Hash do Documento

zuMJ+8LOp3GjHJ5MGX4J62M4BgD7IYDn361VGY0LTA8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2026 é(são) :

- ☒ Letícia Castro Barreto (Parte) - 033.000.712-24 em 31/05/2026 23:20 UTC-03:00

Nome no certificado: Leticia Castro Barreto

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -3.0460263 Longitude: -60.086628 Accuracy: 16.784

IP: 172.16.4.13

AC: AC SAFEWEB RFB v5

- ☒ Jaime Cavalcante Alves (Parte) - 10.792.928/0001-00 em 29/05/2026 11:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - 10.792.928/0001-00

Evidências

Geolocation: Location not available.

IP: 172.16.4.20

AC: AC SAFEWEB RFB v5

- ☒ alyson de Jesus dos santos (Testemunha) - 444.807.922-87 em 28/05/2026 17:03 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Thu May 28 2026 17:03:21 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 191.26.140.209

Identificação: Por email: alyson.santos@ifam.edu.br

Hash Evidências:

7050DA5348C724C645242D5A7B835A9BFB759E79D351A6CB6C5150D1EAA33A22

- ☒ Luana Marinho Monteiro (Parte) - 657.225.822-04 em 28/05/2026 16:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -3.0765785 Longitude: -59.93083225 Accuracy: 141

IP: 172.16.4.20

AC: AC SyngularID Multipla

- ☒ Matilde Lima Monteiro (Testemunha) - 002.086.052-82 em 28/05/2026 16:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -3.076746119265223 Longitude: -59.930683806538674 Accuracy: 111

IP: 172.16.4.20

AC: AC SAFEWEB RFB v5

